

平台经济背景下劳动权益保护问题研究 ——以外卖骑手为例

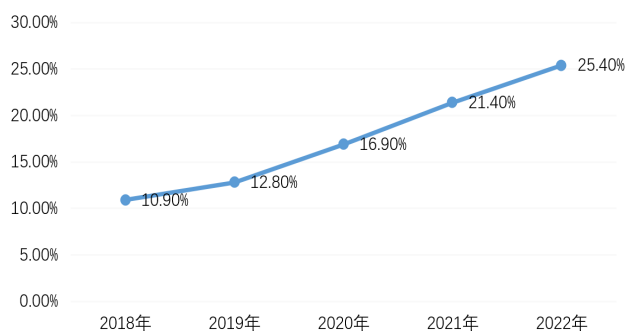
王梅莲芳(江苏司法警官职业学院,江苏 南京 211805)

摘要:伴随着平台经济的发展,外卖平台在为骑手带来大量就业机会的同时,也给骑手劳动权益保护带来新的问题和挑战。由于当前我国相关法律法规的缺失和滞后,外卖骑手劳动权益保护面临劳动关系不明确、收入报酬不稳定、工作时间过长、缺乏社会保险、集体权利难以保障等突出问题。精准合理地保护平台经济背景下外卖骑手的劳动权益,需要从法律角度着手,以工人应普遍享有的权利和资本控制下的算法规制需求为法理基础,健全外卖平台工作者劳动关系法律调整机制,构建外卖平台工作者替代性社会保险方案,积极推进将平台工作者纳入工会组织工作,进而完善平台经济背景下外卖骑手劳动权益保护的制度机制。

关键词:平台经济;劳动权益;外卖平台;外卖骑手

一、引言

随着信息技术的创新和应用,网络平台的数量迅速增长,平台经济呈现井喷式发展。根据国家信息中心发布的《中国共享经济发展报告(2023)》,2022年中国共享经济市场交易规模达到38320亿元,同比增长3.9%,分领域来看,生活服务领域市场交易规模为18548亿元,同比增长8.4%,交易规模位居平台第一。伴随着居民消费的升级,以外卖平台为代表的共享平台交易规模更是增长迅速,2022年,外卖收入在中国餐饮业收入中占比达到25.4%,较上年占比提高4%,具体见图1所示。



数据来源:国家信息中心分享经济研究中心

图1 2018—2022年外卖收入占中国餐饮业收入比重趋势

外卖平台的繁荣,不仅给居民生活和商业运行带来巨大的变化,也给劳动力市场带来了深刻变革,外卖骑手这一新兴职业应运而生。与此同时,外卖

平台从业人员数量在短时间内不断扩大,根据美团和饿了么平台数据统计,2023年,两大平台骑手数量超过1000万人。然而,外卖骑手作为新兴职业,其用工方式和传统用工存在较大的区别,中国现行劳动法体系针对传统劳动关系的保护作用显著,但是对于平台经济中出现的复杂劳动关系保护存在一定的局限。因此,在平台经济背景下,从法律角度出台针对平台从业人员的劳动权益保障措施,维护平台从业人员的劳动权益,已成为当务之急。

党的二十大报告强调,健全劳动法律法规,完善劳动关系协商协调机制,完善劳动者权益保障制度,加强灵活就业和新就业形态劳动者权益保障。这意味着党和政府从国家战略高度对新就业形态劳动者权益保障给予了充分重视,外卖骑手作为新就业形态下的劳动者,目前外卖平台用工方式尚不成熟,引发了大量违规用工行为,外卖骑手劳动收入、社会保障、劳动安全等问题频发。因此,基于现有劳动法律制度 and 平台从业人员就业现状,有必要从法律角度出台或完善新的法律法规,以保障外卖骑手的劳动收入、社会保障等合法劳动权益。

目前,国内已有学者开始对平台从业者劳动权益保障这一议题展开研究,在平台从业者劳动权益保障存在的问题研究方面,张衡(2022)认为目前外卖骑手面临的劳动权益保障问题包括劳动报酬不稳

基金项目:2023年度镇江市社科应用研究法学专项课题(2023FX88)

作者简介:王梅莲芳(1993—),女,湖北武汉人,江苏司法警官职业学院教师,研究方向为平台经济、劳动法。

定、骑手工作安全风险高、送餐时间限制严格等,以上问题的原因主要在于外卖骑手劳动关系认定困难、骑手维权意识不高、算法对骑手的控制较强等^[1]。王群和陈诗莹(2022)认为新就业形态下相关法律法规的缺失,使得平台从业者面临实际用工主体确认困难、劳动关系认定模糊、劳动证据留存困难等权益保护问题^[2]。另一些学者对平台从业者劳动权益保障提出了建议,刘峰和谭成洋(2022)给出了加强外卖骑手劳动权益保护的几点措施,包括增强外卖骑手的议价能力、优化社会保障体系、加强平台的竞争执法、限制资本的无序扩张^[3]。徐倩倩(2022)从保障外卖骑手的劳动收入、劳动安全,以及改善从业环境、健全社会保障这几个角度对外卖骑手劳动权益保护提出了建议^[4]。从现有研究现状可以看出,关于外卖骑手劳动权益保护的研究,是近两年逐渐兴起的,相关文献比较新,在外卖骑手劳动权益保障的问题、原因及建议等方面形成了一定的研究成果,但是目前研究中关于劳动权益保障的建议,学者们是从法律、平台、资本、骑手等多个角度给予建议,相关建议内容较为宽泛,精准性和适用性有待考证。本文拟从法律的视角出发,对维护外卖骑手劳动权益提出针对性的法律建议,增强建议的专一性和精准性。

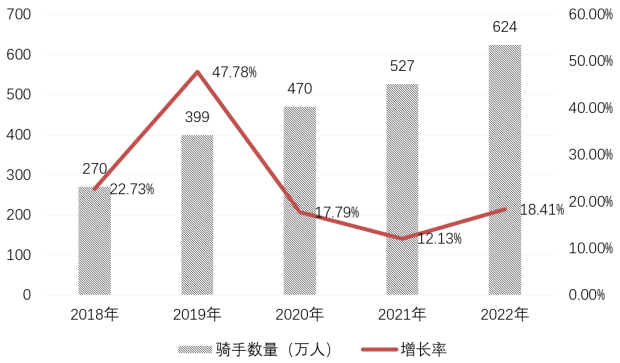
本文的研究意义如下:第一,有助于推动平台经济背景下劳动法和社会保障法的完善。由于外卖平台产生的新兴用工方式存在一定的灵活性和复杂性,传统劳动法体系对于这类新兴劳动关系的界定存在模糊和困难,因此,本文将以外卖骑手为例完善平台用工的相关法律法规。第二,有益于保障外卖平台从业人员的劳动权益,促进社会公平和稳定。外卖平台从业人员作为我国庞大的劳动群体之一,维护好这部分群体的劳动权益对于社会稳定的重要性十分显著,因此,从法律角度出发,研究保障这类劳动群体劳动权益的措施,有助于推进社会公平和稳定。

二、外卖平台用工的主要特点和劳动权益存在的问题

我国外卖平台从业者的数量增长较快,在平台用工方面,具备以下突出特点。了解这些特点,对于我国政府制定相应的政策制度具有重要帮助。

(一)外卖平台用工的主要特点

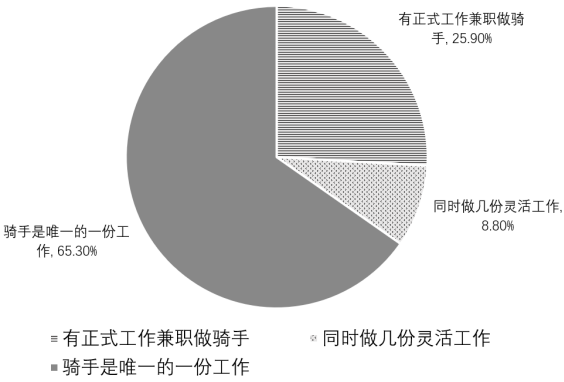
1. 外卖骑手多数来自县域乡村。根据美团《企业社会责任报告》,2022年在美团获得收入的外卖骑手超过624万,较2021年增长18.41%,具体见图2所示。2022年,美团平台日均活跃骑手超过100万,其中,81.6%的外卖骑手来自县域乡村地区,外卖平台为农村地区转移劳动力做出了重要贡献。



数据来源:美团2018—2022年《企业社会责任报告》

图2 2018—2022年美团平台外卖骑手数量和增长率

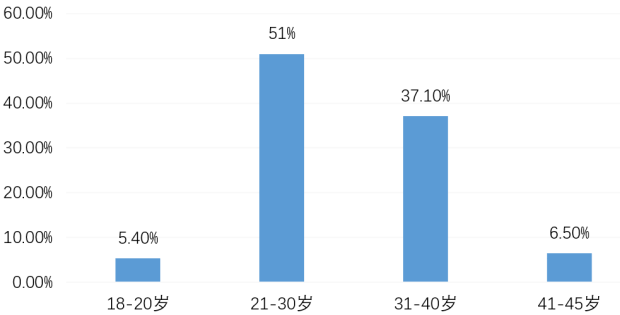
2. 外卖骑手是唯一工作的占比较高。根据美团研究院的调查,从就业状态来看,有正式工作兼职做骑手的群体占比为25.9%,同时做几份灵活工作的群体占比达到8.8%,而外卖骑手是唯一工作的占比是65.3%,具体见图3所示。可以看出,大部分外卖骑手属于专职骑手,骑手职业已经成为其工作和收入来源的全部。



数据来源:美团研究院《2020年上半年骑手就业报告》

图3 不同工作状态骑手占比

3. 外卖骑手主要以年轻男性为主。根据中国社科院2020年10月组织的全国外卖骑手职业群体问卷调查结果,在外卖平台中,男性从业者的比例超过90%,并且从业人员以“80、90后”为主,具体见图4所示。可以看出,外卖骑手这一职业对从业人员的体力和抗压能力有一定要求,外卖平台用工以年轻男性为主的特征突出。



数据来源:中国社科院《全国外卖骑手职业群体问卷调查》

图4 外卖骑手年龄分布

4. 用工关系不明确。目前,大部分外卖骑手未和平台签订劳动合同,或者只和平台签订模糊的合作协议,一些平台为了降低用工成本,委托第三方劳务机构对外卖骑手进行管理,平台呈现用工主体多元化的特征,这导致用工关系不明确,法律认定复杂,在发生劳动纠纷时外卖骑手难以识别实际用人单位。

(二) 外卖平台工作者劳动权益存在的问题

1. 劳动合同签订权:劳动关系不明确。在平台经济背景下,外卖骑手的劳动关系发生了极大变化,由传统的两方关系向新型的三方关系转变,并且新型劳动关系中三方间并不存在直接劳动合同,这导致了劳动关系不明确。在传统劳动关系下,参与主体是企业 and 劳动者,二者通过劳动合同确定劳动关系,并且该劳动关系受《劳动合同法》约束。然而,在新型劳动关系下,参与主体有平台、承包组织、劳动者,三个主体通过不同的协议实现骑手用工安排,协议中权责划分不清晰,劳动关系认定模糊。

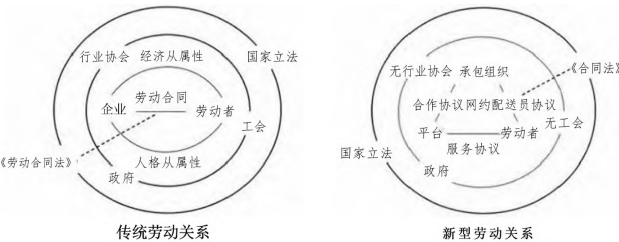


图5 传统劳动关系的对比图

2. 劳动报酬获取权:收入报酬不稳定。在传统用工模式中,一般会有固定的工作场所、时间以及内容,劳动者在企业工作,依据全日制工时制度获取报酬,劳动报酬相对稳定。但是,在外卖平台中,外卖骑手在工作时间、地点等方面具有一定自主权,其劳动报酬取决于配送订单的数量和配送金额,即按件获酬,而不是按时间获酬,外卖骑手能否接到满意的订单极大程度上受限于平台分配规则,这加剧了收入报酬的不稳定。

3. 休息休假权:工作时间过长。根据《中国数字劳工平台和工人权益保障》报告的调查显示,49.5%的外卖骑手日均工作时间超过10个小时,这主要是因为外卖平台采取按件获酬的计酬方式,外卖骑手为了得到更多劳动报酬,通常只能延长工作时间。

4. 社会保障权:缺乏社会保险。在新型劳动关系下,因为劳动关系不明确,不少外卖平台并没有尽到对外卖骑手的劳动保障义务,许多外卖骑手没有社会保险的保护,在遇到交通事故等职业伤害时,无法享受工伤保险的保障。

5. 集体权利:集体权利难以保障。外卖骑手数量庞大且分散,且没有工会、行业协会等类似的集体劳动组织,难以集中组织与平台进行集体协商。同时,许多外卖骑手没有和平台订立劳动关系,这部分骑手也无法加入平台的工会,集体协商权利难以保障。

三、外卖平台工作者劳动权益保护的法律问题

(一) 劳动关系认定的法律问题

关于劳动关系的认定,目前我国参考的是人社部颁发的《关于确立劳动关系有关事项的通知》,其中提到劳动关系认定的三个标准:一是用工主体和劳动者适格性;二是劳动关系的合意性;三是劳动者的从属性,此处的从属性包括人格、组织和经济从属性。在传统劳动关系中,用人单位对劳动者的工作地点、时间等加以控制和监督,并且按工作时间固定支付薪酬,人格、组织和经济从属性十分明显^[5]。然而,在平台经济背景下,外卖骑手不仅能够自由决定工作地点和时间,还能根据个人意愿决定接单或拒单,骑手和平台之间的依附性不强,因此,人格和组织从属性不明显。此外,在劳动报酬的获取上,骑手的收入是根据接单数量和金额来决定的,即按件获酬,每个月的报酬并无明确规定,这也削弱了经济从属性。从上述分析得知,由于外卖骑手并无明显的从属性,其和外卖平台的关系无法用传统意义上的劳动关系进行认定,同时,众包模式、外包模式等新型用工模式的出现,使得骑手和平台之间夹杂着承包关系、承揽关系、派遣关系等多重复杂的法律关系,这给劳动关系的认定带来了争议。

(二) 社会保障的法律问题

1. 社会保障制度供给欠缺。目前,关于“五险一金”这类社会保障的实现是建立在劳动关系的基础上。在司法实践中,有的外卖骑手会请求法院认定劳动关系,要求平台为其缴纳社会保险,由于外卖骑手和平台之间的劳动关系存在争议,部分法院会以不属于劳动争议案件为由拒绝审理,不明确的劳动关系使得外卖骑手无法和传统劳动者一样获得社会保障^[6]。我国《社会保险法》规定,灵活就业人员能够自行缴纳社会保险,但是由于自行缴纳过程中个人需要支付的比例较高,因此,实践中外卖骑手以灵活就业人员身份参保的数量较低,外卖骑手的社会保障十分欠缺。此外,参保过程中申请手续的繁琐、对异地户籍人口的限制等因素,均降低了外卖骑手的参保意愿。部分外卖平台尝试通过商业保险的途径解决外卖骑手缺乏社会保障的现状,但是由于商业保险保障力度有限,不同平台商业保险的规定存在较大差异,实际落实十分困难,此措施也无法充分

保障外卖骑手的劳动权益。

2. 平台推脱社会保险义务。外卖平台属于劳动密集型行业,对劳动者用工需求庞大,这部分劳动者的社会保险费用支付成为平台用工成本中负担比较重的一部分^[7]。为了减轻社会保险支付成本,一些外卖平台常以签订合作合同或商务合同的形式降低社保支出,尽可能地推脱社会保险义务;还有一些外卖平台会在招聘环节主动提出为骑手购买社会保险,待骑手上岗后却用意外伤害险来代替社会保险;部分外卖平台事先会和骑手签订协议,要求干满一定期限后为骑手购买社会保险,待骑手干满一定期限时,平台会找各种理由辞退骑手拒绝为其缴纳社会保险,然后重新招聘外卖骑手,这虽然增加了骑手的人员流动性,但是却降低了平台的用工成本,为平台推脱社会保险义务提供了借口。

3. 平台工作者维权意识差。大部分外卖骑手对社会保障法律法规的了解不多,在外卖平台工作时经常忽略社会保障的具体事项,且在实际工作中也不知道该通过什么样的途径维护自身的合法劳动权益^[8]。同时,外卖骑手并无固定的工作场所,骑手之间流动性较大,缺乏直接的沟通途径,这部分群体很难形成工会来维护自身的权益。在实际工作中,外卖骑手遇到劳动纠纷时,首先无法借助工会力量解决问题。其次也无法通过劳动仲裁进行维权,因为劳动仲裁是以劳动关系为前提的,大部分外卖骑手的劳动关系存在很大争议性。最后,外卖骑手可以通过司法诉讼进行维权,但是司法诉讼的周期长、成本大,外卖骑手通常无法承担诉讼压力和成本,极大可能放弃维权。

(三)集体权利的法律问题

1. 工会和集体协商权利缺失。工会代表劳动者一方的利益,当劳动者在劳动关系中受到不公平待遇时,工会能够发挥平衡劳动者和企业关系的作用,帮助劳动者合法维权^[9]。集体协商不仅能够保护劳动者个体权益不受企业侵犯,而且集体谈判和集体合同的制定能够使劳动者和企业均受到合同条款约束^[10]。但是,在平台背景下,外卖骑手的身份类似于灵活就业人员,他们当中不存在工会、行业协会等集体组织,因此,对于平台提出的服务条款,外卖骑手只能全盘接受或退出平台,在不公平的条款面前,单个外卖骑手的发言并不能发挥实际作用,工会和集体协商权利严重缺失。

2. 集体权利维权措施欠缺。对于外卖骑手,我国目前只有《宪法》对其给予保护,《宪法》规定公民具有结社权,因此,外卖骑手可以自行设立骑手联

盟。如果外卖骑手设立了该联盟,此联盟的维权措施落实还是十分困难,一方面,针对骑手联盟提出的谈判诉求,外卖平台完全可以置之不理,平台不会因此受到任何法律制裁,也不会引起不利的法律影响。另一方面,对于骑手联盟提到的维权方案,在法律上并没有任何可参考的依据,平台无需回应。根据当前我国法律,集体合同的提出和谈判需要由工会代表劳动者来进行,全国总工会以及下属的工会是受法律认可的唯一合法工会组织。但是,由外卖骑手自行成立的骑手联盟并未被纳入合法工会组织中,因此,骑手集体权利的维权并不受法律认可和保护,集体权利维权措施十分欠缺。

四、外卖平台工作者劳动权益保护的法理基础与实现路径

(一)平台工作者劳动权益保护的法理基础

1. 工人应普遍享有的权利

虽然我国传统的劳动法保护的是拥有劳动关系的劳动者,然而随着平台经济的发展,新型用工方式层出不穷,劳动者身份的认定存在很大的弹性,尤其是外卖骑手,他们身份的认定存在较多的不确定性和偶然性,绝大部分骑手并未和平台建立传统意义上的劳动关系,但是这部分外卖骑手提供的劳务和普通劳动者并无太大区别,他们的合法劳动权益依然需要保护。

社会主义的本质是“解放生产力,发展生产力,消灭剥削,消除两极分化,最终达到共同富裕”,我国作为社会主义国家,强调要充分尊重和保障工人阶级的人权和劳动权益^[11]。外卖骑手虽然并未和平台建立劳动关系,但是社会主义制度主张的基本权利应当适用于所有付出劳动的外卖骑手,而不仅仅是订立传统劳动关系的劳动者。

2. 资本控制下的算法规制需求

外卖平台业务的运行和对骑手的管理,均依赖于算法,算法是外卖平台日常运营的基础。对骑手任务分配的算法管理,是骑手劳动权益保障的关键点,也是外卖平台用工管理和传统劳动关系中企业对员工管理的区别所在。随着新型用工模式的建立,算法在影响用工关系中地位重大,特别是左右外卖骑手的劳动权益问题。然而,当前针对外卖骑手算法管理的立法和监管还比较缺失,算法规则由资本加以控制,其对外卖骑手产生的不利影响越来越严重。

在外卖平台刚兴起的时候,众多外卖平台自由竞争,不仅经常向消费者发放优惠券,还对骑手进行高额奖励。然而,随着市场的发展和资本的介入,大

量中小外卖平台被合并,市场集中度增加,外卖骑手的报酬持续下滑同时超时处罚日益加重。在资本控制下的外卖平台,为了提升消费者服务体验,赚取更多利润,对算法规则拥有绝对话语权,在算法设计上一味追求速度和利益,并对骑手的超时送达行为进行罚款,这逼迫骑手在送餐过程中只能追求速度而不顾人身安全,极大地伤害了外卖骑手的劳动权益,根据上海公安局发布的数据,2019年上半年上海市关于快递、外卖类的交通事故共325起,造成5人死亡,324人受伤,其中80%的事故和外卖骑手有关。由此看来,算法对外卖骑手劳动权益的负面影响亟需引起关注。

算法对外卖骑手劳动权益造成损害,原因在于两点,一是算法由外卖平台单方面控制,骑手对算法缺乏话语权,导致算法的规则和结果对骑手不公平;二是关于算法的使用规则,我国尚未成立专门的法律法规进行规定,也未指定部门对平台的算法运行展开监管。在平台经济背景下,算法的使用已经危及外卖骑手的劳动权益,甚至是人身安全,因此,有必要对资本控制下的算法进行规制,限制资本的无序扩张。2019年8月,国务院发布的《关于促进平台经济规范健康发展的指导意见》提到“积极推进‘互联网+监管’,推动监管平台与企业平台联通,开展信息监测、在线数据保全、在线识别、源头追溯,实现以网管网、线上线下一体化监管”,该意见中提到将政府监管融入互联网平台中,为外卖骑手劳动权益保护提供了新的法理。将平台算法数据和规则纳入监管范畴,及时识别外卖平台的劳动侵权行为,能够为外卖骑手劳动权益保护充分赋能。

(二)平台工作者劳动关系法律调整机制的健全

维护外卖平台工作者的劳动权益,首先身份识别是关键。倘若外卖平台和骑手具备法律认可的劳动关系,骑手的权益理所当然受劳动法的保护。因此,有必要针对新型用工模式下的特征,调整劳动关系的法律机制。

具体来说,需要将平台经济背景下产生的新型用工关系归类为广义的劳务关系,该关系适用民法保护。民法调整的劳务关系主要是两方面,一是《民法典》有名合同中提到的劳务合同关系,这里的关系包括承揽关系、居间关系;二是雇佣合同关系,这类关系类似于国外法律中提到的“自雇者”。尽管雇佣合同不属于有名合同的范畴,但是《民法典》中的无名合同以及雇佣关系规则对于平台经济背景下产生的新型用工关系具有很强的适用性。

在此方案下,外卖骑手和平台之间的用工关系

被认定为广义的劳务关系,该关系受民法保护,并采取引入雇佣合同规则的手段,界定合同中的各项权利和义务。同时,有必要通过立法对外卖骑手的以下基本劳动权益加以保障:(1)劳动安全卫生的权利,外卖骑手应当享有生命权和健康权,《劳动法》中关于劳动安全卫生的规定也应适用于外卖骑手。(2)工资和工时的权利,应当保障外卖骑手最低工资和休息权。(3)社会保障权利,外卖骑手灵活就业人员可以享受职业伤害保障权利。(4)平台算法的知情权和协商权,外卖骑手有权了解订单分配、工作报酬、奖惩规则等有关的算法规则,骑手集体有权对不合理的规则进行协商。

(三)平台工作者替代性社会保险方案的构建

依据我国《社会保险法》规定,社会保险的参加必须以劳动关系为前提,此规定排除了平台经济背景下外卖骑手的适用。如果外卖骑手想要参加社会保险,其可以凭借灵活就业人员的身份参加养老保险和医疗保险,但是无法参加失业保险和工伤保险。然而,外卖骑手的工作环境和性质决定了其相比于其他工种,在工作中发生意外事故的概率更高,工伤保险的缺失是一个值得重视的问题。

因此,在当前《社会保险法》规定下,有必要对部分条款进行调整,扩大外卖骑手这类灵活就业人员的社会保险参保范围,允许这部分工作中自行购买工伤保险。一方面,完善灵活就业人员参保的缴费率、缴费途径以及缴费时间,尤其是缴费率的设计方面,需要根据外卖骑手的整体收入情况设置合理的费率范围,不仅让外卖骑手有资格参加包含养老、医疗、工伤保险在内的社会保险,还要让外卖骑手有资金能力参加社会保险。另一方面,针对外卖骑手的用工形式存在流动性大、任务性强的特点,需要在保险制度的设计上更加有弹性,可以借鉴美国提出的“可移动的个人社会保险账户”方案,当外卖骑手更换外卖平台时,其社会保险账户能够无缝衔接,以适应平台经济背景下外卖骑手工作的特点。

(四)积极推进将平台工作者纳入工会组织工作

平台工作者不同于传统用工形式和就业方式,其存在用工形式复杂、流动性强等特点,按照以往的工会规定与已有建会、入会模式难以保障此类群体的权益,包括我国工会法对劳动者工会和集体协商权利的维护也是建立在传统劳动关系的基础上。近年来,多地工会联合相关部门出台了地方性关于推进新就业形态劳动者入会和权益保障工作的若干意见,明确了通过推动外卖骑手等新就业形态群体加入工会的方式,保障劳动者合法权益。因此进一步

推进以外卖骑手为代表的新就业形态劳动者入会,明确此类群体入会路径、创新入会及管理方式等内容迫在眉睫。

一方面,加快畅通外卖骑手入会路径。与用人单位签订过劳动合同,能确定劳动关系的外卖骑手可以加入用人单位所在的工会;不能明确劳动关系或者依托平台开展经营活动的外卖骑手可以加入居住地或者社区所在的行业性工会。还可以通过大数据多跑路的方式便捷入会渠道,通过网上入会的方式实现入会全流程操作,优化网上入会流程。另一方面,当前很多国家在劳动关系协调领域广泛应用集体协商方式解决劳资双方沟通、平衡权利义务的问题,可在立法中明确平台灵活就业者工会组织的集体协商权利,当外卖骑手的集体劳动权益受到损害时,该工会组织能够第一时间和平台进行协商,维护外卖骑手的合法劳动权益。

五、结语

当前,外卖平台经济的迅速发展改变了传统用工模式,外卖骑手规模不断扩大,如何为外卖骑手的劳动权益提供合理保护成为新时代法治建设的一项重要议题。由于外卖骑手的用工模式具有灵活性、任务性等特征,和传统劳动用工区别较大,现行劳动法和司法实践无法找到法律依据为这部分群体提供有效保护,使得外卖骑手劳动权益保障问题频发。因此,有必要从法律角度通过立法创新为这部分群体提供合理保护。鉴于此,要在了解外卖平台用工的特点和劳动权益的问题基础上,探寻外卖平台工作者劳动权益保护存在的真实法律困境,提出外卖

平台工作者劳动权益保护的法理基础,并从法律视角给出平台工作者劳动权益保护的实现路径,进一步促进平台经济时代对外卖骑手劳动权益实施更有效、更精准的保护。

参考文献:

- [1] 张衡.算法经济下网约工劳动权益保障实证研究——以上海市外卖骑手为例[J].北京劳动保障职业学院学报,2022,16(4):31-39.
- [2] 刘峰,谭成洋.外卖骑手的权益保障研究[J].武汉冶金管理干部学院学报,2022,32(4):25-30.
- [3] 王群,陈诗奎.新业态从业青年劳动权益保护的法理及路径探析[J].中国青年社会科学,2022,41(4):125-132.
- [4] 徐倩倩.零工经济背景下外卖骑手权益维护思考[J].合作经济与科技,2022(12):186-187.
- [5] 孙信茹,余佳.流动的社会关系:外卖骑手的手机实践与交往[J].当代传播,2022(5):67-70+92.
- [6] 郑祁,詹婧,冯喜良.基础技能数字零工工时与职业伤害——基于外卖骑手数据的实证研究[J].人口与经济,2022(5):110-128.
- [7] 崔岩,张宾,赵常杰.农村青年返乡意愿影响因素研究——以外卖骑手为例[J].中国青年社会科学,2022,41(5):78-86.
- [8] 邹开亮,王霞.算法控制下外卖骑手劳动关系的去离、回归与协调[J].大连理工大学学报(社会科学版),2022,43(5):70-79.
- [9] 涂永前,何礼苗.外卖骑手自组织的形成和运行机制研究——以北京市某一外卖骑手自组织为例[J].广西社会科学,2022(7):126-135.
- [10] 高文珺.社会流动与共同富裕——以青年外卖骑手为例[J].中国社会科学院大学学报,2022,42(7):124-139+144.
- [11] 蓝定香,朱琦,王晋.平台型灵活就业的劳动关系研究——以外卖骑手为例[J].重庆社会科学,2021(10):60-69.